

1524297-60.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... mutuamente, indicando envolvimento em roubo de carga.

Apurou-se que o objeto que fora jogado embaixo do Monza era uma chave de outro veículo. Junto ao COPOM constatou-se que havia uma ocorrência de roubo há pouco praticado envolvendo uma caminhonete I/Renault Kangoo, de placas JJH4E17 - São Paulo/SP, abandonado na Rua Gregorio Tagre, nº 29. Ao diligenciarem até o local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524297-60.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524297-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY DE ALMEIDA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CARLOS ANDRE AZEVEDO DE QUEIROZ, qualificado a fls. 19, e JOHNNY DE ALMEIDA, qualificado a fls. 18 e fotografado a fls. 38, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 157, §2º, incisos II e V e § 2º- A, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), ambos do Código Penal,

No dia 06 de outubro de 2021, por volta das 14h30min, durante período de calamidade pública, na Rua Pera-Marmelo, nº 486, Jaraguá, nesta cidade e comarca, CARLOS ANDRE AZEVEDO DE QUEIROZ, qualificado a fls. 19, e JOHNNY DE ALMEIDA, qualificado a fls. 18 e fotografado a fls. 38, agindo em conjunto e unidade de propósitos, subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Breno da Silva Paulo, mantendo-a em seu poder, restringindo sua liberdade, a caminhonete I/Renault Kangoo, de placas JJH4E17 - São Paulo/SP, pertencente à empresa Omega Serviços Complementares, 17 (dezessete) pacotes, avaliados em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), pertencentes à empresa Mercado Livre, e seu aparelho celular, modelo Moto 8 (cf. boletim de ocorrência de fls. 04/08, auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 22/25 e notas fiscais a fls. 41/74). Pois bem.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os

denunciados, fazendo uso de arma de fogo, se aproximaram da vítima no momento em que ela carregava a caminhonete I/Renault Kangoo, de placas JJH4E17 - São Paulo/SP para iniciar as entregas e anunciaram o assalto.

Na sequência, os roubadores ingressaram no veículo e deram ordem para que a vítima seguisse viagem, o que durou cerca de 5 minutos. Durante o trajeto, exigiram que a vítima entregasse seu celular e descesse do veículo.

Em seguida, a vítima retornou para a empresa onde trabalha e comunicou o ocorrido, instante em que a Polícia Militar foi acionada.

Ocorre que, logo depois, durante policiamento ostensivo e preventivo de rotina pela região, policiais militares, ao avistarem o veículo Monza, placa BPA1F97, com placa dianteira tampada, notaram que os dois indivíduos a bordo apresentaram nervosismo ao perceberem a presença policial.

Após breve perseguição, o veículo foi alcançado, porém os seus ocupantes desceram do automóvel rapidamente e iniciaram fuga a pé, tendo o passageiro lançado um objeto debaixo do veículo que desocuparam.

Na sequência, contudo, foram capturados e identificados como CARLOS ANDRE e JOHNNY. Em busca veicular, foram encontradas 15 (quinze) caixas da empresa Mercado Livre, momento em que os dois começaram a se acusar mutuamente, indicando envolvimento em roubo de carga.

Apurou-se que o objeto que fora jogado embaixo do Monza era uma chave de outro veículo. Junto ao COPOM constatou-se que havia uma ocorrência de roubo há pouco praticado envolvendo uma caminhonete I/Renault Kangoo, de placas JJH4E17 - São Paulo/SP, abandonado na Rua Gregorio Tagre, nº 29. Ao diligenciarem até o local, encontraram no interior do veículo outras 2 (duas) caixas da empresa Mercado Livre, idênticas às encontradas no Monza, e testaram a chave encontrada que ligou a caminhonete.

Presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia, CARLOS ANDRE foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo, afirmando não ter condições de reconhecer o outro roubador porque não olhou para o lado no momento do crime (fls. 14/15).

Prisão preventiva dos Réus (101/104).

Em 21/10/21, recebida a denúncia (fls. 133).

Réu(s) citado(s). Defesa(s) prévia(s) apresentada(s) (fls. 254/256 e 264/271).

Manutenção da denúncia (fls. 263).

Concessão da liberdade provisória ao Réu Johnny (fls. 216).

Audiência. Prova oral. Desistência da testemunha de Defesa Francisco. Debates.

DECIDO.

Inicialmente, havendo pedido de desclassificação do delito e proposta de suspensão condicional do processo em face do réu Johnny (fls.348), determino seja realizado o desmembramento do feito com relação a ele e que, posteriormente, os novos autos venham conclusos para designação de audiência. Ressalto que o aditamento feito em alegações finais será analisado no feito desmembrado.

Portanto, o presente julgamento versará apenas do réu custodiado, Carlos André.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), no(s) boletim(ins) de ocorrência(s) (fls. 4/8), no auto de exibição e apreensão (fls. 22/23) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

A vítima Breno reconheceu o réu na delegacia, mas disse que, pelo tempo decorrido, que não tinha condições de reconhecer em Juízo.

Informou que estava no endereço do cliente coletando mercadorias. Que enquanto carregava, passaram dois rapazes que ficaram aguardando carregar o carro; que depois que terminou de carregar, ficou esperando dentro do carro, o cliente ver se tinha mais mercadorias. Que neste momento foi abordado pelos dois rapazes, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, entraram no carro e mandaram ele ir para o

passageiro junto com o rapaz que entrava; que nesse momento o cliente apareceu no portão, viu a vítima com mais dois rapazes e estranhou; que o assaltante que entrou do lado do motorista falou para o outro que se o cliente aproximasse, era pra dar um tiro nele, o que lhe deixou assustado; que viraram o carro e foram embora; que depois de 04/05 minutos, liberaram-no em uma rua próxima e levaram seu celular e carteira que estavam no carro; que como estava perto do cliente, voltou correndo para lá e mandou o cliente ligar para a empresa; que a empresa ligou o rastreador do veículo e acionou a polícia. Que após alguns minutos os policiais conseguiram achar o carro; que acredita que os assaltantes estavam armados, no caso o que estava sentado no banco passageiro; que não conseguiu ver o rosto muito bem do assaltante que estava do seu lado, pois estava meio com medo; que viu bem o corpo do motorista; que o passageiro era mais preto e tinha o corpo cheio de tatuagens. Que os policiais conseguiram achar apenas a metade da carga e os seus documentos. Que trabalhava para o mercado livre e o cliente era um petshop; que seu carro é um Kangoo amarelo, com dois lugares e o baú atrás; que o motorista era branquinho e mais magro; que viu o carro junto com os policiais quando ele foi achado e os policiais disseram que pegaram dois indivíduos, um estava com a chave do carro; que acha que o outro que foi pego é o que estava com o outro carro esperando para fazer o transbordo da carga, pois não foi ele quem o abordou no cliente; que os dois pegos foram pra delegacia; que na delegacia foi feito o reconhecimento, como feito em Juízo, com indivíduos portando placas enfileirados; que na delegacia teve cem por cento de certeza sobre o reconhecimento que fez, mas que em Juízo não conseguia reconhecer ninguém. Que começou a carregar as mercadorias às 13h00. Que teria acabado de carregar 13h05; que não chegou a ver a arma; que supôs da existência da arma pela fala sobre atirar no cliente e que o assaltante do seu lado ficava tipo colocando a mão para trás e que, por isso, imaginou que estavam armados; que quando chegou no local onde o carro foi encontrado, informou as características dos dois assaltantes à polícia. Que não viu o rosto dos roubadores e que na delegacia reconheceu o assaltante pelo porte físico dele, magro. Que na delegacia não tinha ninguém com o porte físico igual ao do assaltante que reconheceu.

Os Policiais Amauri e Michel prestaram igual depoimento. Em Juízo disseram se lembrar dos fatos. Que estavam em patrulhamento, quando em sentido oposto passou um carro monza com a placa dianteira encoberta; que foram olhar o interior do veículo para ver o que se tratava, quando visualizaram dois indivíduos e várias caixas de encomenda para entrega; que manobram a viatura e foram no encalço; que os assaltantes aceleraram o veículo, mas logo adiante pararam o carro e desembarcaram fingindo como se nada tivesse acontecendo e foram abordados; que o réu de nome Carlos, que estava no passageiro, desfez de um objeto ao chão; que em revista pessoal nada foi localizado com eles, mas quando indagados sobre a mercadoria e a placa tampada os réus começaram a discutir jogando um a culpa no outro; que Carlos falava que a culpa era de Johnny e vice-versa; que viram que o objeto jogado era uma chave de outro veículo e que as mercadorias tinham inscrição/nota fiscal do mercado livre. Que Johnny dizia que o carro monza era seu, mas que não sabia que era pra fazer coisa errada; que Carlos dizia não saber que o produto era ilícito; que Johnny afirmava que Carlos alegou que quando viu a viatura, avisou-lhe que era B.O. Que em contato com a central, ficou sabendo que havia uma kamgoo abandonada perto do local em que estavam e que as características dos roubadores poderia coincidir com os réus abordados. Que também havia uma outra ocorrência sobre um veículo que tinha sido roubado, com as mesmas características dos abordados. Que os réus continuaram a discutir, mas nenhum assumia a autoria do crime em si. Que se deslocaram ao local onde estaria o kamgoo abandonado e a chave que estava com Carlos ligou o referido veículo; que deslocaram para a Delegacia e passaram os dados para o Delegado, que fez contato com a empresa proprietária do veículo e fizeram o reconhecimento. Que não teve muito contato com a vítima. Que a vítima teria informado o porte de arma por um dos assaltantes; Que dentro do veículo abandonado havia duas caixas idênticas as que estavam no monza abordado; que a maior parte das caixas estava no monza. Que os réus estavam discutindo muito na

rua.

O Policial Amauri acrescentou que Johnny dizia que só tinha emprestado o carro e Carlos falando que era produto de B.O. Que os réus estavam entrando quase em agressão mútua, o que foi impedido pela polícia. Ambos negavam a autoria, mas que sabiam ser produtos de crime, pois usavam com frequência a expressão "é B.O." Que os réus param o carro do nada, abriram as portas e saíram andando rapidamente.

Observo que todos os depoimentos são uníssonos, coerentes e lógicos entre si, de modo que não há espaço para dúvidas. Inclusive, são coincidentes com os prestados em sede policial.

Até porque a palavra da vítima tem grande valor probatório em crimes patrimoniais, não havendo comprovação de que ela teria interesse ou estivesse empenhada na condenação do acusado.

O réu Carlos confessou os fatos e explicou a sistemática já narrada pela vítima, com exceção apenas de que não estaria armado.

Disse que se deixou levar por um terceiro, que não se lembra o nome; que entrou no carro e avisou a vítima que ia levar o carro e pediu pra vítima chegar para o lado; que tentou ligar o carro e não conseguiu, sendo auxiliado pela vítima; que confirma sim que disse para dar um tiro no cliente caso ele se aproximasse, mas que não tinha arma; que deixou a vítima na rua de baixo; que tirou tudo da kamgoo e colocou no mato escondido; que aí Johnny foi chamado para pegar uma mercadoria, abastecendo o monza; que entraram no monza e Johnny disse que ia colocar as mercadorias em uma garagem do seu pai; que nesse percurso foram abordados pela polícia e que, pelo desespero, acabou acusando Johnny, mas que na delegacia retificou de que Johnny não tinha nada a ver. Que Johnny chegou 1 hora depois do roubo, quando resolviam o que iam fazer com a carga; que não sabe o que Johnny ia ganhar; que a vítima ficou no máximo 2 minutos com eles no carro.

A única testemunha ouvida a rogo da Defesa de Carlos, Lana Joys, diz ser ex-esposa dele e figurou apenas como testemunha de antecedentes. Que não presenciou os fatos e que conheceu Johnny na Delegacia. Afirmou que Carlos é bom pai e ótima pessoa, apenas tem problemas com drogas.

As demais testemunhas (Arlen, Maria e Reinaldo) foram arroladas e ouvidas pelo réu Johnny, sem relação com o réu Carlos, portanto, não acrescentam em nada ao presente julgamento.

Assim, não há dúvidas sobre a participação de Carlos no delito de roubo, tendo sido ele preso juntamente com parte das mercadorias e com a chave do veículo kamgoo. Além disso, em sede policial foi reconhecido pela vítima, com cem por cento de certeza, corroborando com as demais provas da condenação.

Nesse ponto, vale apontar que a ausência de reconhecimento pela vítima em sede Judicial não descarta as demais provas e nem macula o reconhecimento feito na autoridade policial. Pelo contrário, é comum que o passar do tempo e o nervosismo causado pela ação dificulte o reconhecimento.

Sobre as majorantes, entendo que comprovada pela vítima a participação de duas pessoas na empreitada criminosa, que aparentemente um deles não se trata de Johnny, mas de terceiro não identificado. Por óbvio que a multiplicidade de roubadores é fator facilitador do delito e de seu êxito. Assim, trata-se de roubo majorado pela comparsa.

Da mesma forma, também incontroverso o uso de arma de fogo pelos assaltantes, mais especificamente, pelo indivíduo não localizado. E ainda que a arma não tenha sido

apreendida ou periciada, o depoimento da vítima se mostrara suficiente para a comprovação da grave ameaça sofrida com o uso de tal artifício. Frisa-se que a vítima narrou e foi confirmado pelo réu que houve a ordem de que o outro assaltante atirasse no cliente da vítima, caso este se aproximasse.

Por fim, não é caso de se acolher a majorante da restrição de liberdade, pois a vítima narrou que não ficou mais de 5 minutos no carro com os assaltantes, tendo sido liberado em ruas paralelas ao local dos fatos. Assim, não se trata de tempo juridicamente relevante.

Por todo o exposto, havendo prova da materialidade e autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59, Código Penal são favoráveis ao Réu e o crime não foge à espécie. E, ainda que não tenha havido pedido do Ministério Público neste sentido, entendo que uma das causas de aumento (concurso de agentes) deve ser usada como circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para o artigo 157, §2º, II, CP.

Na segunda fase, compenso a reincidência (Autos: 1511077-63.2019.8.26.0228) com a confissão, sem acréscimo na pena. Afasto a agravante da calamidade pública, considerando que o réu não se valeu ou se beneficiou da pandemia no cometimento do delito.

Na terceira fase, majoro a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo comprovado, elevando a pena do crime de roubo para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias-multa.

As circunstâncias do delito, a reincidência, o quantum de pena aplicado e o uso de arma de fogo, que colocou a vida da vítima e de todos na via pública em risco de morte, autorizam a fixação do regime FECHADO.

Pelos mesmos motivos, entendo que permanecem inalterados os requisitos da custódia, não havendo justificativa para a soltura do réu neste momento, dada sua periculosidade. Por fim, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a aplicação da detração, visto que ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a Denúncia e condeno CARLOS ANDRÉ AZEVEDO DE QUEIROZ, qualificado a fls.39, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º- A, inciso I, do Código Penal à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a 21 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Desmembrem-se o feito com relação ao réu Johnny, remetendo-se o feito desmembrado à conclusão.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito
Sentença Proferida.